



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9702/2016** promossa da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. FAZIO FELICE e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO CIALDI N°4 C/O AVV. CLAUDIO
ARCADI CIVITAVECCHIApresso il difensore avv. FAZIO FELICE

OPPONENTE

contro

Controparte_1 nato a Roma il 23/08/1965 (*C.F._1*)
CP_2 nata a Roma il 26/5/1964 (*C.F._2*)
Controparte_3 nata a Roma il 03/2/1969 (*C.F._3*) e
Controparte_4 nata a Andria (BA) (*C.F._4*)

tutti eredi del Signor *Persona_1* ,
e tutti con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. LIVI MAURO

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La *Parte_2* proponeva opposizione al precetto notificatogli da
Persona_1 in forza della sentenza n. 17638/2015 eccependo la non debenza della somma
intimata per parziale compensazione.

L'opponente sosteneva di essere creditrice nei confronti di *Persona_1* dell'importo di €3500 per
compensi liquidati; €525,00 per spese generali, €161 CPA, €920,92 per Iva per un totale di €5106,9,

per cui la somma realmente dovuta ammonta ad €14.543,89.

Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, effettuata la parziale compensazione dei crediti dedotti, dichiarare la nullità o inefficacia del precetto opposto per non essere dovuta la somma intimata, ma la minor somma sopra precisata. Con vittoria di spese.

Si costituiva *Persona_1* il quale, dopo avere sintetizzato le controversie giudiziarie in corso, concludeva chiedendo: “detratte le somme eccepite in compensazione, condannare l' *Parte_1* al pagamento della somma residuale di €14.543,89 oltre interessi con la condanna della stessa, alle spese e competenze del giudizio”.

Alla prima udienza parte opposta chiedeva termini ex art. 183 VI c.p.c. pur poi non depositando alcuna memoria. Alla successiva udienza la causa veniva rinviata per p.c.: la causa veniva rinviata dal GOT; il giudice subentrante la rinviava per riorganizzazione del ruolo; con ordinanza del 18.03.19, a seguito dell'acquisizione del certificato di morte, veniva dichiarata da questo giudice, a sua volta subentrato nel ruolo, l'interruzione della causa.

Veniva depositato tempestivamente ricorso in riassunzione in data 14.06.21 ma disposto il rinnovo della notifica presso il domicilio del de cuius. All'udienza fissata per la verifica dell'integrazione del contraddittorio, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, con nota depositata il 2.09.2020 l'Avv. Livi richiedeva ulteriore interruzione della causa; la stessa non aveva ragion d'essere e veniva rigettata, disponendo che l'avv. Livi non aveva ulteriore titolo per partecipare a detta causa in mancanza di un mandato da parte degli eredi. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 13.01.2021. Si costituivano con memoria del 12.01.21 gli eredi *Controparte_1* nato a Roma il 23/08/1965 (*C.F._1*) *CP_2* nata a Roma il 26/5/1964 (*C.F._2* *Controparte_3* nata a Roma il 03/2/1969 (*C.F._3* e *Controparte_4* nata a Andria (BA) (*C.F._4*) eredi del Signor *Persona_1* , con l'avv. Livi che si riportavano alle conclusioni della comparsa di costituzione del de cuius.

All'udienza del 13.01.21 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. solo gli eredi di *Per_1* depositavano tempestivamente comparsa conclusionale. La difesa degli eredi *Per_1* chiedeva lo stralcio della comparsa conclusionale depositata tardivamente dall'opponente.

L'opposizione deve essere ascritta al novero delle opposizioni preventive all'esecuzione, contestandosi il quantum debeatur eccependo un credito in compensazione.

Si deve premettere che non risulta allegata la notifica del precetto relativo alla sentenza n. 17638/2015

pubblicata il 3.09.2015 con la quale, tra l'altro, venivano condannati *Parte_2* [...] , *Controparte_5* e *Parte_3* in solido tra loro al pagamento delle spese di lite per €12.678,00 per compensi e €348 per spese, oltre a spese generali per €1901,70 per complessivi €14.927,70 oltre Iva e Cpa.

Parte_1 , che comunque afferma di avere ricevuto la notifica di precetto per il quale era stata ottenuta formula esecutiva il 5.10.2015, contesta che la somma intimata debba essere ridotta ad €14.543,89, per compensazione della somma di €5106,92 di cui all'ordinanza di condanna alle spese, depositata il 15.07.2014, emessa a carico di *Persona_1* in sede di reclamo avverso il rigetto del ricorso ante causam di sequestro conservativo.

Nella comparsa di costituzione la difesa degli eredi *Per_1* chiede di detrarre le somme eccepite in compensazione, con condanna al pagamento di *Parte_1* alla somma residua di €14.543,89 oltre interessi e condanna alle spese di lite.

La richiesta di parte opposta impedisce di rilevare l'antioriorità del credito eccepito in compensazione rispetto alla formazione del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 17638/2015 per il quale si è intimato il precetto.

Pertanto, è ben noto che ove sia stata intimata una somma superiore a quanto effettivamente dovuto, il precetto non deve essere travolto per intero ma rimane valido per la parte non affetta da errore o compensazione. Ferma la validità per la somma residua intimata, è chiaro che il riconoscimento di una decurtazione non può che portare alla condanna alle spese della parte che ha intimato precetto per una somma superiore al dovuto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento per il quid disputatum al parametro minimo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione promossa da *Parte_2* e dichiara l'invalidità del precetto notificato da *Persona_1* per la somma eccedente €14.543,89 oltre interessi, come dovuti, dalla sentenza n. 17638/15 depositata il 3.09.2020.
- 2) Condanna altresì le parti *Controparte_1* nato a Roma il 23/08/1965 (*C.F._1*), *CP_2* nata a Roma il 26/5/1964 (*C.F._2* , *Controparte_3* nata a Roma il 03/2/1969 (*C.F._3* e *Controparte_4* nata a Andria (BA) (*C.F._4*), eredi di *Persona_1* a rifondere alla parte [...] *Parte_2* le spese di lite, che si liquidano in €237 per spese, €1400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Roma, 17 maggio 2021

Il Giudice
dott. Cristina Pigozzo